

1500836-32.2020.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/01/2022

... afirmou não se recordar e não ser envolvido com o tráfico e/ou o PCC. Recorda-se de alguns diálogos que manteve com a filha Alessandra.

Pois bem.

Este é o contexto instalado nos autos.

Trata-se, como visto, de imputação relativa ao crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima (fls. 03/04), previsto no art. 24-A na Lei n. 11.343/06, assim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500836-32.2020.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500836-32.2020.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2192283/2020 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 8449953 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 939/20/935

- DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2192283 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO JUNIO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

FABIO JUNIO DOS SANTOS, identificado (fl. 03) nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por diversas vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, acusado de ter, a partir do dia 11 de maio de 2020 até o dia 03 de agosto de 2020, na Rua

Honduras, 93, Jardim Natal e por meio de mensagens via aplicativo de celular Whatsapp, nesta cidade e Comarca, descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 (fls. 38/39).

A denúncia foi recebida em 14.08.2020 (fl. 41).

Devidamente citado (fl. 55), o acusado, por intermédio de seu D. Defensor constituído (fl. 68), apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 62/128), arrolando testemunhas (fl. 129).

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 208), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas da vítima, de uma testemunha arrolada pela Acusação e de outra indicada pela Defesa, sendo homologada a desistência das demais, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 208).

Em sede de memoriais orais, a D. Promotora de Justiça requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provada a autoria e materialidade delitiva.

A D. Defensora, por sua vez, arguiu, preliminarmente, "bis in idem" em razão de o acusado já responder por delito idêntico nos autos nº 1500525-41.2020.8.26.0022, em trâmite perante a 2ª Vara Judicial local, alegando, ainda, conexão entre os fatos. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 386 do CPP. Por fim, teceu considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 209/212).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

AFASTO a preliminar arguida.

Com efeito, conferindo aqueles autos, registrados sob nº 1500525-41.2020.8.26.0022, em trâmite perante a 2ª Vara Judicial local, observa-se que ao tempo da audiência de instrução somente foi objeto de análise o delito de ameaça, também imputado ao acusado, porquanto, em razão da continuidade delitiva vista para o crime de descumprimento da medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), este será avaliado e julgado nos presentes autos, inexistindo, por consequência, o fenômeno processual da litispendência - ad cautelam, ao final, será determinado a remessa de cópia da presente àqueles autos, não sentenciados até a presente data.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada por intermédio das mensagens enviadas pelo réu à vítima (fls. 06/25), de cópia da decisão judicial concessiva das medidas protetivas em favor da vítima, datada de 04.05.20 (fls. 26/27), tendo o réu sido pessoalmente intimado em 06.05.20 (fls. 28/29), descumprindo-as singelos cinco dias depois (11.05.2020), conforme BO de fls. 03/04).

A autoria, da mesma forma, não comporta dúvidas.

Eliana Aparecida de Oliveira, vítima, contou que solicitou a concessão de medidas protetivas, porém, mesmo assim, o acusado continuou procurando-a na casa da sua genitora, visando reatar o relacionamento, convencê-la a "retirar a queixa" e tentar um acordo. O réu sabia que a declarante estava na residência de sua genitora. Em relação às mensagens, as visualizava, mas não queria conversar, porque não desejava reatar o relacionamento.

Alessandra Gabrielle de Oliveira, filha do ex-casal, narrou que o acusado comparecia à casa de sua avó e ficava incomodando. Quando ela e a genitora saíam, o réu passava a persegui-las para conversar com a vítima. Era nítido que ele queria dialogar com sua mãe. O acusado buscava que a declarante intermediasse um contato junto à vítima, que não desejava conversar com ele. Após a prisão, o acusado mudou seu comportamento, não mais mantendo contato com ela e seus irmãos.

Alex Sandro dos Santos, irmão do acusado, disse não ter conhecimento sobre os fatos e as mensagens. Afirmou que, certa vez, a vítima foi atrás do acusado, mas não soube quando isto ocorreu e os motivos que a levaram a procurá-lo, tendo eles se encontrado na rua.

Interrogado, FÁBIO negou os fatos. Disse que a vítima sempre lhe enviava mensagens e, em muitas vezes, já com a medida protetiva vigente, ia até a residência dele ou lhe telefonava para que ele fosse até a casa dela para levar o carro ou algo que estivesse precisando. Sempre que a vítima o procurava, conversava com ela em razão dos filhos que possuem. Em relação às mensagens de fls. 08 e 11, na qual se refere a “irmãos” e “disciplinas”, afirmou não se recordar e não ser envolvido com o tráfico e/ou o PCC. Recorda-se de alguns diálogos que manteve com a filha Alessandra.

Pois bem.

Este é o contexto instalado nos autos.

Trata-se, como visto, de imputação relativa ao crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima (fls. 03/04), previsto no art. 24-A na Lei n. 11.343/06, assim redigido:

Art. 24-A: Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena: Detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Parágrafo primeiro – A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

Parágrafo segundo – Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança.

Parágrafo terceiro – O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.

As provas produzidas nos autos demonstram, à saciedade, que a medida protetiva concedida em favor da vítima foi descumprida, injustificadamente, pelo réu, que, mesmo cientificado a respeito delas, comparecia à residência em que a ofendida estava (da genitora dela), buscando, insistentemente, manter contato junto à ela, seja pessoalmente, por intermédio da filha comum, Alessandra, e até mesmo pelo envio de mensagens, via aplicativo WhatsApp (fls. 06/25), comportamento que lhe foi vedado pela decisão exarada no bojo dos autos nº 1500488-14.2020.8.26.0022.

Observa-se, pelo teor das mensagens, em especial aquelas colacionadas às fls. 06/08, 10/11, 15 e 24, que o acusado insistia em manter contato com a vítima, algo refutado por ela, diferentemente do que FÁBIO JUNIO quis fazer crer em seu interrogatório, quando defendeu a versão de que era ela quem o procurava.

Restou bem evidenciado que a vítima não desejava, de modo algum, manter contato com o réu, que, mesmo sabendo da proibição judicial, imaginando que estivesse acobertado pela visita aos filhos, aproveitava-se da oportunidade para se dirigir até o imóvel habitado pela vítima para tentar reatar o relacionamento, chegando a procurar ajuda, inclusive, junto à filha comum.

Alessandra, ouvida, destacou que seu genitor perseguia sua mãe quando elas saíam juntos e insistia para ter um contato com a ofendida, a fim de que conversassem,

mas a vítima não desejava.

A negativa do acusado restou isolada nos autos e a testemunha por ele arrolada, seu irmão, pouco esclareceu sobre os fatos, na medida em que não soube declinar à época e as razões pelas quais réu e vítima se encontraram, em certa ocasião, no meio da rua.

Ademais, os áudios colacionados pela D. Defesa também não corroboram a versão do acusado.

Em um deles, nominado “presta atenção nesse (1)”, provavelmente um dos filhos do ex-casal diz que: “ele falou assim, não, fala pra ela vir buscar vocês agora que é melhor, fala que eu vou sair, que não vai dar pra mim ficar aqui, fala pra ela vir buscar vocês agora, eu tô mal e não quero que vocês me vejam mal” – sic.

Da simples análise, verifica-se que o acusado tentava, valendo-se dos filhos, atrair a vítima para perto de si, afirmando que não estaria no local no momento em que ela chegasse, comportamento que ele sabia ser ilegal. As justificativas utilizadas pelo acusado, desprovidas de suporte probatório buscaram apenas conturbar o cenário, mas restaram órfãs de comprovação.

Ao contrário. As provas produzidas nos autos, pautado na sinceridade da vítima ao tempo da sua oitiva, assim como a segurança da filha comum quando da sua inquirição, bem se prestam a demonstrar que o réu descumpriu, por inúmeras vezes, as medidas protetivas de urgência se dirigir até o imóvel em que estava a vítima e ao lhe enviar mensagens pelo celular, incorrendo, assim, no tipo penal em apreço.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e da análise da Certidão de Eventos (fls. 49/50), verifico que o acusado é primário e não ostenta antecedentes conhecidos. Da mesma forma, não evidencio, ao menos nestes autos, a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Por fim, inexistentes causas especiais, há a presença do crime continuado – não do concurso formal como capitulado na exordial acusatória, porquanto presentes as circunstâncias de tempo e espaço, características da dinâmica fática, além de idêntico modus operandi, pressupostos previstos no art. 71, caput, do Código Penal, a ensejar a majoração de 2/3 (dois terços), frente a quantidade de descumprimentos.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu FABIO JUNIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) meses, de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, do CP.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o crime ter sido praticado prevalecendo-se das relações domésticas (Súmula nº 588 do STJ).

Ausentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar (art. 312, caput e §2º do

CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Intime-se a vítima acerca do teor da presente (art. 201, §2º, CPP), para conhecimento.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Remeta-se cópia da presente para os autos nº 1500525-41.2020.8.26.0022, 2ª Vara Judicial local, apenas para ciência.

P.R.I.C.

Amparo, 04 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA